



คณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวจะต้องตรวจพิจารณางานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบทั้งหมดหรือเฉพาะงวดมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วหรือไม่ เพื่อที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป แต่ในกรณีที่งานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอันถือเป็นการผิดสัญญา ก็อาจเกิดกรณีของการเรียกค่าเสียหายหรือค่าปรับตามสัญญาตามมาได้เช่นเดียวกัน สำหรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับมอบงานนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายกรณี ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ การไม่ตรวจรับมอบงานโดยอ้างเอกสารหรือเหตุผลอื่นซึ่งมิใช่ข้อกำหนดในสัญญา

จากที่กล่าวไปแล้วว่าการตรวจรับมอบงานนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงานจ้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น หากมีการตรวจรับงานโดยพิจารณาจากมาตรฐานของงานอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว การตรวจรับมอบงานในลักษณะดังกล่าวจึงถือเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนี้

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานนั้นไว้จึงจะดำเนินการตาม (๔)



๑) ในการตรวจรับมอบงานตามสัญญาจ้าง หน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ว่าจ้างต้องตรวจรับด้วยการพิจารณาจากข้อกำหนดในสัญญาเป็นสำคัญ จะนำมาตรฐานของงานหรือวัสดุที่ใช้ในงานอื่นซึ่งอยู่นอกเหนือหรือเกินจากข้อกำหนดในสัญญาจ้างมาเปรียบเทียบแล้วใช้เป็นเหตุไม่รับมอบงานหรือบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวไม่ได้

ในคดีที่เทศบาลไม่รับมอบงานและบอกเลิกสัญญาจ้างวางท่อขยายเขตประปากับเอกชนผู้รับจ้าง โดยอ้างว่าผู้รับจ้างใช้ท่อเหล็กกล้าที่มีความหนาและน้ำหนักน้อยกว่าท่อเหล็กกล้าซึ่งผู้รับจ้างรายอื่นนำมาใช้ในสัญญาจ้างประเภทเดียวกัน ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อในสัญญาจ้างไม่ได้ระบุความหนาและน้ำหนักของท่อเหล็กกล้าที่ผู้รับจ้างจะต้องนำมาใช้ในการวางท่อขยายเขตประปา กรณีจึงต้องพิจารณาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ท่อเหล็กกล้าโดยทั่วไป เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างนำท่อเหล็กกล้าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ใช้ได้ตามมาตรฐาน มอก. มาใช้ในการวางท่อขยายเขตประปา จึงเป็นการปฏิบัติโดยถูกต้องตามสัญญาแล้ว การที่เทศบาลนำคุณสมบัติของท่อประปาที่ผู้รับจ้างรายอื่นใช้ในการขยายเขตประปาให้แก่เทศบาลซึ่งมีน้ำหนักและความหนามากกว่ามาเปรียบเทียบกับท่อเหล็กกล้าที่ผู้รับจ้างนำมาใช้แล้วไม่รับมอบงาน เป็นการตรวจสอบที่อยู่นอกเหนือและเกินจากข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เมื่อเทศบาลนำกรณีดังกล่าวมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลพิพากษาให้เทศบาลชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗/๒๕๔๘)

๒) ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของงานจ้างนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่อาจนำเหตุเกี่ยวกับราคาของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งมีราคาถูกกว่าประมาณการราคากลางมาปฏิเสธการตรวจรับงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ เนื่องจากการประมาณราคากลางเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น และเมื่อปรากฏว่างานจ้างดังกล่าวยังมีสภาพปกติภายหลังการประชาชนได้ใช้ประโยชน์เป็นเวลาพอสมควรแล้ว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้รับจ้าง



ก่อสร้างงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง

ในคดีที่เอกชนผู้รับจ้าง (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองคู่สัญญาที่ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ตรวจรับงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานก่อสร้างพร้อมทั้งจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อแบบก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามคลองแนบท้ายสัญญาจ้างพิพาท กำหนดแบบของเสาเข็มว่าเป็นเสาเข็ม คสล. ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดเฉพาะหน้าตัดของเสาเข็มและความยาวเท่านั้น ไม่ได้กำหนดขนาดของเหล็กเสริมแต่อย่างใด ประกอบกับนาย ม. ซึ่งเป็นผู้เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้างสะพานพิพาท ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีชีวายที่ใต้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผู้ฟ้องคดีจึงได้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงซึ่งได้รับเครื่องหมาย มอก. อีกทั้งนาย ม. ยังชี้แจงว่า เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีชีวายที่มีหนังสือรับรอง มอก. น่าจะมีคุณภาพดีกว่าเสาเข็ม คสล. ที่หล่อกันเอง ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก (พีชีวาย) จึงถือได้ว่าได้ทำการก่อสร้างสะพานพิพาทโดยถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาการก่อสร้างแล้ว นอกจากนี้ การที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างสะพานมีประชาชนใช้สะพานดังกล่าวเดินทางไปมาทุกวันจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามปีเศษแล้ว สะพานดังกล่าวยังมีสภาพปกติไม่ทรุดหรือเอียงแตกหักเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งเชื่อว่าเสาเข็มยังไม่มีอาการแตกหักเสียหายส่วนราคาเสาเข็มที่นำมาใช้ในการก่อสร้างนั้นแม้จะมีราคาถูกกว่าเสาเข็มที่ได้ประมาณการราคากลางไว้ก็ตาม แต่เนื่องจากการประมาณการราคากลางเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น จึงไม่อาจนำราคากลางของเสาเข็มเป็นตัวกำหนดรูปแบบของเสาเข็มแทนเสาเข็มตามรูปแบบและรายการ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มตามที่กำหนดในรูปแบบรายการก่อสร้างแล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีใช้เสาเข็มไม่ตรงตาม



รูปแบบในสัญญาจ้าง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยยอมรับงานก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กพีซีวายเช่นเดียวกับที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานตามสัญญาพิพาทในคดีนี้ จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างสะพานตามสัญญาพิพาทไม่ถูกต้องตามรูปแบบแปลนแนบท้ายสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีภาระหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนที่ค้างอยู่ และจะขอให้หักเงินค่าเสาเข็มที่อ้างว่ามีส่วนต่างอยู่ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๙/๒๕๕๐)

๓) กรณีที่เอกชนผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโดยถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่เอกชนผู้รับจ้างตามสัญญา โดยไม่อาจอ้างเหตุว่าเอกชนผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนใบประมาณราคา ซึ่งมีใช้เอกสารแนบท้ายสัญญาอันจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา มาปฏิเสธการตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่เอกชนผู้รับจ้างได้

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาลตำบล ฟ้องขอให้เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างตรวจรับงานก่อสร้างและจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากภายหลังจากผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอส่งมอบงานจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลและใบประมาณราคาของเทศบาลแล้วแจ้งว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๗ รายการ จึงให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งให้แก้ไขเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่รายการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตรวจรับมอบงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏตามรายงานผลการควบคุมงานประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานที่ได้



รายงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนใบประมาณราคาของเทศบาลซึ่งไม่มีอยู่ในรายละเอียดตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด อีกทั้งการรายงานผลการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนั้น เป็นการรายงานภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานแล้ว และไม่มีรายละเอียดว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบของสัญญาซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร เพียงแต่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขรายละเอียดจำนวน ๑๗ รายการเท่านั้น เมื่อแบบแปลนใบประมาณราคาของเทศบาลไม่ใช่เอกสารแนบท้ายสัญญาอันจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๔/๒๕๕๑)

๑.๓.๒ การตรวจรับมอบงานแต่ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง โดยอ้างว่าการอนุมัติเงินทรงพระราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๑) การที่หน่วยงานทางปกครองได้ทำสัญญาว่าจ้างให้เอกชนเข้าทำงานใดแล้วเมื่อเอกชนผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่หน่วยงานทางปกครองคู่สัญญาไม่อาจปฏิเสธการจ่ายเงินค่าจ้างโดยอ้างว่าเป็นการจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นเรื่องการบริหารงานภายในหน่วยงานทางปกครองได้

ในคดีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีให้ทำการซ่อมแซมถนนจำนวน ๔ สาย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม



เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนทั้ง ๔ สายเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดตามบันทึกตกลงจ้างเหมาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้แล้วตามคำสั่งอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งได้ตรวจรับว่าผู้ฟ้องคดีทำงานเรียบร้อย สมควรให้เบิกจ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมาอำเภอบางสะพานน้อยได้ส่งเรื่องการขอเบิกเงินที่ได้อนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนราชการไปยังผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติจ่ายเงินให้โดยได้มีหนังสือแจ้งให้อำเภอบางสะพานน้อยทราบว่า อำเภอบางสะพานน้อยได้อนุมัติใช้เงินอุดหนุนราชการไปก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศให้เป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งผิดหลักเกณฑ์ในสาระสำคัญที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กำหนด อำเภอบางสะพานน้อยได้มีหนังสือชี้แจงเหตุจำเป็นในการอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนราชการและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนคำวินิจฉัยที่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งต่ออำเภอบางสะพานน้อยว่าไม่อาจเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการให้ได้ ให้ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับค่าจ้างทำงานซ่อมแซมถนน ๔ สาย จึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง ๔ สายเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดตามบันทึกตกลงจ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมถนนทั้ง ๔ สายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง^{๒๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินดังกล่าวโดยอ้างว่านายอำเภอบางสะพานน้อยอนุมัติใช้เงินอุดหนุนราชการโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จึงไม่สามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้นั้น ระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารงานภายในหน่วยงานทางปกครอง การที่นายอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบเป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องไปว่ากล่าวกันเองกับนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจยกระเบียบดังกล่าวขึ้นอ้างทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับผลกระทบ ทั้งการงานที่นายอำเภอบางสะพานน้อยจ้างให้ผู้ฟ้องคดี

^{๒๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๒ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ

ฯลฯ

ฯลฯ



ดำเนินการก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงไม่มีเหตุผลที่จะได้รับการงานที่ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำไปโดยไม่ต้องเสียค่าจ้าง อันเป็นค่าตอบแทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจยกระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อตัดสิทธิตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๔/๒๕๕๒)

๒) เมื่อเอกชนผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา โดยไม่อาจอ้างเหตุการณ์บริหารงานภายในเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทรงพระราชการที่ไม่ชอบมาใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาได้

ในคดีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการซ่อมแซมถนนจำนวน ๘ สาย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง ๘ สาย เสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว อำเภอบางสะพานน้อยได้ส่งเรื่องการขอเบิกเงินที่ได้อนุมัติให้ใช้เงินทรงพระราชการไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติจ่ายเงินให้ โดยอ้างว่าอำเภอบางสะพานน้อยได้อนุมัติใช้เงินทรงพระราชการไปก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศให้เป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งผิดหลักเกณฑ์ในสาระสำคัญที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนด อำเภอบางสะพานน้อยได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนคำวินิจฉัยที่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งต่ออำเภอบางสะพานน้อยว่าไม่อาจเบิกจ่ายเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ได้ ให้อำเภอบางสะพานน้อยขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามเงินค่าจ้างจากนายอำเภอบางสะพานน้อย จึงได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน



ทตครองราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้รับมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการซ่อมแซมถนนจำนวน ๘ สาย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง ๘ สาย เสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายค่าจ้างซ่อมแซมถนนทั้ง ๘ สาย ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๒ วรรคหนึ่ง^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ในกรณีนี้นายอำเภอบางสะพานน้อยได้อนุมัติใช้เงินทดรองราชการโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ระเบียบดังกล่าวเป็นเรื่องการบริหารงานภายในหน่วยงานทางปกครอง การที่นายอำเภอบางสะพานน้อยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องไปว่ากล่าวกันเองกับนายอำเภอบางสะพานน้อย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจยกระเบียบดังกล่าวขึ้นอ้างทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับผลกระทบ ทั้งการงานที่นายอำเภอบางสะพานน้อยจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก็สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงไม่มีเหตุผลที่จะได้รับการงานที่ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำไปโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทน จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๕๙๐,๗๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๖/๒๕๕๒)

^{๒๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๒ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๓.๓ การตรวจรับมอบงานกรณีส่งมอบงานไม่สมบูรณ์ตามสัญญา

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า เมื่อสัญญาเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว สัญญานั้นย่อมมีผลทันที กล่าวคือ สัญญานั้นก่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมาย หรือก่อนนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างคู่สัญญาให้ต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ที่มีตามข้อกำหนดในสัญญา หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาของบุคคลสองฝ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้ขึ้น^{๓๐} ดังนั้น ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับเอาไว้แล้ว แม้ว่าจะงานที่ส่งมอบดังกล่าวจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อมีการตรวจรับงานแล้วหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ชำระหนี้ตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเฉพาะส่วนของงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดต่อไปนี้

๑) กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญา ทำให้งานก่อสร้างที่มีการส่งมอบสามารถใช้งานได้เพียงบางส่วน หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงควรจ่ายเงินค่าจ้างตามส่วนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยต้องนำค่าซ่อมแซมจนใช้การได้มาหักออกจากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ทำไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นระยะทาง ๑๕๖ เมตรที่ยังค้างชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นระยะทาง ๗๕๖ เมตร แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับไว้เพียง ๖๐๐ เมตร ส่วนเขื่อนกันคลื่นอีกระยะทาง ๑๕๖ เมตรที่พิพาทในคดีนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าเนืองงานไม่เป็นไปตามแบบ โดยมีบางส่วนที่แตกร้าว ปูนที่ผสมไม่ได้ส่วน และไม่มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาช่าง

^{๓๐} อักษราทร จุฬารัตน, คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๒๘), หน้า ๑๑๘.



กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบเชือกกันคลื่นเพิ่มเติมอีกเป็นระยะทาง ๗๕๖ เมตร แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับกันว่าเชือกกันคลื่นความยาว ๑๕๖ เมตรพิพาท ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญา ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเต็มตามสัญญาได้ และโดยที่เชือกพิพาทสามารถใช้งานได้บางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรจ่ายเงินค่าจ้างตามส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยการคำนวณเงินค่าจ้างหักด้วยค่าซ่อมแซมจนใช้งานได้ สำหรับค่าซ่อมแซมจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังการบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเชือกกันคลื่นในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ และจ้างเหมาซ่อมแซมในส่วนของการความยาว ๑๕๖ เมตรที่พิพาทในคดีนี้โดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้มีการกำหนดราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเอาไว้เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท ผลปรากฏว่าผู้เสนอราคาส่วนใหญ่เสนอราคาสูงกว่าราคากลางทั้งสิ้น มีเพียงรายเดียวที่เสนอราคาเท่ากับราคากลาง แสดงว่าราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้เป็นราคาที่มีเหตุผลและเหมาะสมแล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยนำค่าก่อสร้างมาหักด้วยค่าซ่อมแซมให้เชือกใช้งานได้ตามรูปแบบในสัญญา (๑๕๐,๑๕๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๘๐,๑๕๐ บาท จึงเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๑)

๒) กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา แต่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา จึงมีผลทำให้สัญญามีผลผูกพันคู่สัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างไม่ถูกต้องตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติให้ปรับลดค่างานตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทำไม่ถูกต้องตามสัญญาแล้ว จึงถือได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานตามผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างซึ่งหักค่าปรับลดค่างานแล้วให้แก่ผู้รับจ้าง



ในคดีที่เทศบาลตำบลหนองหาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อเสวยเทศบาล ในวงเงินค่าจ้าง ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท โดยได้ตกลงแบ่งชำระเงินค่าจ้างออกเป็น ๔ งวด ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานชุดลอกบ่อเสวยอันเป็นงานงวดแรก ซึ่งคณะกรรมการการตรวจการจ้างได้ตรวจพบว่า ความลึกของการขุดลอกบ่อเสวยไม่ถูกต้องตามสัญญา ยังขาดความลึกอีก ๐.๑๐๔ เมตร จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไข แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ปรับลดค่างานงวดแรกเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาท และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งการปรับลดค่างานดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างและไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา จึงทำให้สัญญามีผลผูกพันคู่สัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญากันต่อไป ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามงวดการจ่ายค่าจ้างงวดแรกและได้ส่งมอบงานให้คณะกรรมการการตรวจการจ้างตรวจรับงานเพื่อเบิกเงินค่าจ้างงวดที่หนึ่งแล้ว แม้งานที่ส่งมอบดังกล่าวจะไม่ถูกต้องตามสัญญาและไม่ครบเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อต่อมาคณะกรรมการการตรวจการจ้างมีมติให้ปรับลดค่างานงวดแรกตามปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่ถูกต้องตามสัญญาเป็นเงิน ๓๖,๒๐๐ บาทแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีคำสั่งให้ปรับลดค่างานตามจำนวนเงินที่คณะกรรมการการตรวจการจ้างเสนอ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งการปรับลดค่างานงวดแรกตามที่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าคณะกรรมการการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดแรกตามผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาโดยการชำระเงินค่าจ้างงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๖๖๘,๑๑๐ บาท หักค่าปรับลดค่างานจำนวน ๓๖,๒๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างที่จะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๓๑,๙๑๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างตามจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕/๒๕๕๑)



๓) กรณีที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้างเหตุที่ส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบว่าเกิดจากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างนั้น หากปรากฏว่าพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่ดินที่เจ้าของได้ทำหนังสืออุทกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์และได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ผู้รับจ้างเองที่เป็นฝ่ายเข้าดำเนินการล่าช้าจนกระทั่งเข้าฤดูการทำนา ซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมจำเป็นต้องใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรกรรม ประกอบกับผู้รับจ้างได้นำดินที่ขุดได้มาวางระเกะระกะบนฝั่งริมลำห้วยที่ประชาชนใช้สัญจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จนเกิดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างนั้น ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้รับจ้างจะใช้อ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาได้

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมางานขุดดินลอกลำห้วย-ขุดดินลอกหน้าฝายที่ทำไว้กับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับงานตามปริมาณงานที่ตรวจวัดได้และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๙๔๔,๔๖๑.๕๔ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอส่งมอบงานตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานแล้วเห็นว่า งานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบยังไม่เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานดังกล่าวให้ถูกต้อง ต่อมาผู้ฟ้องคดีก็ได้ขอส่งมอบงานอีกจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นว่างานที่ส่งมอบไม่ถูกต้องและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว แต่ต่อมาได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐) เพื่อขอหยุดการก่อสร้างในบางพื้นที่ เนื่องจากมีปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและคำนวณปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทำได้จริงของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานได้ร้อยละ ๘๓.๑๗๕ ของเนื้องานทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท ซึ่งข้อ ๑๑ ของเอกสารแนบท้ายสัญญากำหนดว่า การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ



จากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับมอบงานในกรณีนี้ จึงชอบแล้ว สำหรับกรณี ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ส่งมอบพื้นที่เป็นเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้า นั้น เห็นว่า ตามเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า เมื่อเริ่มอายุสัญญาก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้ทำหนังสืออุทิตินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ และได้ทำ หนังสือยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ผู้ฟ้องคดีเองที่เข้าดำเนินการ ก่อสร้างจนกระทั่งเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงทำนา และเจ้าของที่ดินเดิมมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดิน ดังกล่าวเพื่อประกอบเกษตรกรรม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีนำดินที่ขุดได้มาวางระเกะระกะ บนฝั่งริมลำห้วยที่ประชาชนใช้สัญจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ข้อกล่าวอ้าง ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๖๖/๒๕๕๑)

๑.๔ การเลิกสัญญาทางปกครอง

สำหรับการเลิกสัญญานั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สัญญาระงับหรือสิ้นไป ซึ่งการจะเลิกสัญญาได้ต้องปรากฏว่าก่อนเลิกสัญญานิติสัมพันธ์ตามสัญญานั้นจะต้องยังมีอยู่ และสมบูรณ์ทุกประการ กล่าวคือ สัญญาดังกล่าวต้องเกิดจากเจตนาหรือความประสงค์ ที่คู่สัญญาต้องการจะสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีอิสระเสรีภาพในการคิด การตัดสินใจ การกระทำ และด้วยวิธีการตามที่กฎหมายได้บัญญัติรับรองไว้ ดังนั้น เมื่อเกิดนิติสัมพันธ์ขึ้นแล้ว จึงมีความผูกพันแน่นหนาเสมือนเป็นกฎหมายที่คู่สัญญาสร้างขึ้น มาบังคับระหว่างกัน จึงไม่อาจที่จะเลิกหรือทำให้สัญญาระงับไปโดยอำเภอใจของ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวได้ แต่ทั้งนี้ การเลิกสัญญาอาจกระทำได้ ๓ วิธี ด้วยกัน^{๓๑} คือ

^{๓๑} ศนันทกรณ (จำปี) โสทธิพันธุ์, คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา, หน้า ๔๑๓.

